

**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL  
ECUADOR**

# **LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL DOMINIO**

## **REGIMEN DE BIENES**

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

Fecha de realización: 09/09/2020 Fecha de  
exposición: : 09/09/2020



## LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL DOMINIO

The acquisitive prescription of the domain

---

El Derecho consiste en tres reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. "Es el arte de lo bueno y lo equitativo". Ulpiano

Sofía Osorio, Luis Peñaherrera, Nahomí Padilla, Adrian Moreno, Adrian Andrade, Dayra Veloz, Elisa Alvarez, Elián Lara, Dayana Pancha, Esteban Castillo<sup>1</sup>  
**Universidad Central del Ecuador**

QUITO- ECUADOR  
**2020**

---

<sup>1</sup> Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Tercer semestres de la Cátedra de Regímenes de Bienes, Trabajo Grupal.  
Quito, 09 de agosto de 2020

## **Resumen**

*La prescripción como MODO de adquirir el dominio confiere la propiedad por el simple hecho de haber poseído una cosa, durante el tiempo que señala la ley y con los requisitos que ella indica. Para la prescripción ordinaria el requisito es el Justo Título, y si se trata de prescripción extraordinaria el requisito es la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño sin ser necesario que proceda de un justo título. En la actualidad la mayoría de las legislaciones aceptan y definen a la prescripción como un modo de adquirir el dominio, también es un modo de extinguir las acciones y derechos. Para que proceda la prescripción adquisitiva de dominio se requiere que una persona posea un bien durante un determinado tiempo, y su posesión sea ininterrumpida con ánimo de señor y dueño.*

**Palabras Clave:** Dominio, adquirir, título, prescripción, derechos.

## **Abstract**

*The prescription as a WAY of acquiring the domain confers the property by the simple fact of having owned something, during the time indicated by the law and with the requirements that it indicates. For the ordinary prescription, the requirement is the Just Title, and if it is an extraordinary prescription, the requirement is the possession of the thing with the intention of lord and owner without being necessary that it comes from a fair title. Currently, most laws accept and define prescription as a way to acquire ownership, it is also a way to extinguish actions and rights. For the acquisition of ownership to proceed, it is required that a person owns an asset for a certain period of time, and that its possession be uninterrupted with the intention of lord and owner.*

**Keywords:** Domain, acquire, title, prescription, rights.

## INTRODUCCIÓN

La Legislación Civil ecuatoriana, reconoce varias figuras o modos de adquisición del dominio o propiedad, en las cuales los ciudadanos que se crean inmersos en ella pueden ejercerlas, respecto de cada exigencia legal que tenga cada una. De estas, una de las más comunes es la prescripción adquisitiva, en la que el posesionario de una cosa corporal, transcurrido el tiempo exigido por la ley, y demás preceptos legales, puede adquirir el dominio.

Es de suma importancia el conocer esta figura jurídica, por lo cual, resultará indispensable explicar en primer lugar sus **aspectos generales** (antecedentes históricos, concepto, origen, funciones) lo que permitirá acceder al **estudio** de este modo de adquirir el dominio (Prescripción en el Código Civil, naturaleza jurídica. La Constitución, clases de prescripción). Una vez comprendido todo esto, será pertinente realizar un **análisis** de la prescripción adquisitiva de dominio (caracteres jurídicos, requisitos, prescripción ordinaria y extraordinaria). Tiene gran valor también el conocer las **formas de alegar** la prescripción adquisitiva de dominio (como acción, como excepción, posesión como elemento de prescripción, renuncia de la prescripción). No está demás realizar entablar un **contraste de la legislación** ecuatoriana en cuanto a la figura tratada, con otras legislaciones, en concreto, la legislación chilena.

### 1. ASPECTOS GENERALES DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO

#### 1.1. Antecedentes históricos de la prescripción adquisitiva de dominio

La prescripción adquisitiva constituye uno de los modos originarios de adquirir el dominio de los bienes. Esta institución jurídica tuvo su origen en el Derecho Romano, tal es así, que con relación a su existencia misma, se ha manifestado que la prescripción es una figura jurídica para ser alegada ya sea como acción o como excepción, este modo es de suma importancia dentro del orden social (Quizhpi, 2016).

Dentro del Derecho Primitivo, la prescripción no constituía un modo de adquirir, sino sólo era un medio de oponerse a la acción del propietario. Dentro del Derecho Pretoriano se aplicaba a los inmuebles ubicados en las provincias; posteriormente en la época de Justiniano tuvo mayor desarrollo la prescripción o usucapión (Quizhpi, 2016).

En las diferentes etapas de la humanidad, se han planteado una serie de discrepancias con respecto a la vigencia de la prescripción. Algunos tratadistas defienden la existencia de este modo, otros manifiestan que esta institución jurídica tuvo su origen en razón de una necesidad que tenían los romanos de justificar sus fechorías y en tal virtud procede a la creación de la prescripción, tanta era la importancia que la consagraron dentro de CORPUS IURIS CIVILES (Quizhpi, 2016).

Esta negativa acerca de la existencia de la prescripción estaba acorde al tiempo en el cual todavía no se habían desarrollado las ciencias, en cambio en los actuales momentos, casi la totalidad de las legislaciones aceptan y defienden su existencia, es más, lo fundamentan en la razón del orden y paz social, y, por otro lado, para obtener la seguridad social se requiere que las relaciones jurídicas no sean inciertas e inseguras para de esa manera ofrecer la paz entre los hombres (Quizhpi, 2016).

## **1.2. Concepto e importancia de la prescripción adquisitiva de dominio**

Dentro del diccionario de legislación y jurisprudencia de Joaquín Escriche, tenemos las siguientes definiciones:

Señalar, ordenar o determinar alguna cosa: adquirir el dominio de una cosa mediante la posesión por cierto tiempo, y libertarse de una obligación o carga mediante el transcurso de cierto tiempo. (Escriche, 176 ).

Prescripción. - Un modo de adquirir el dominio de una cosa o de liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones señaladas por la ley. (Escriche, 176 ).

Prescripción. -"Es un modo de adquirir, pero también un modo de extinguirse las acciones y los derechos". (Larrea Holguín, 295).

Existe dos formas de analizar la prescripción, la primera, como manera de adquirir y la segunda, como forma de extinción de acciones y derechos, la primera se refiere a adquirir un bien del cual alguien se encuentra en posesión, como un terreno o una casa, el segundo se refiere a la extinción de las acciones (Quizhpi, 2016).

Domat da un concepto: "La prescripción es una manera de adquirir o de perder el derecho de propiedad de una cosa y todo otro derecho por efecto del tiempo". (Claro Solar, 20)

El Art. 2392 en el Libro Cuarto del Código Civil, señala:

*"Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la prescripción".*

La prescripción en esta disposición, está conceptuada como modo de adquirir el dominio así como forma de extinguir las obligaciones. La prescripción como modo de adquirir el dominio se denomina prescripción adquisitiva o usucapión; y, como forma de extinguir las obligaciones se denomina, en cambio, prescripción extintiva o prescripción liberatoria (porque libera de la obligación) (Quizhpi, 2016).

La prescripción adquisitiva o usucapión, como modo de adquirir el dominio ya estaba regulada en el Derecho Romano en el que tenía la denominación de usucapión; término formado por la unión de dos expresiones: USU= Uso o Utilización y, CAPERE= Apoderarse. Etimológicamente entonces, usucapión quiere decir, "apoderarse por el uso", que corresponde a la idea general que se tiene de esta institución (Quizhpi, 2016).

Prescripción en cambio, proviene de las voces: PRAE= Delante o Primero y ESCRIPTIO=Escritura o escrito, significando por consiguiente: "escritura delante", que no tiene ninguna significación en cuanto a demostrar el sentido de esta institución, sin embargo, en la mayoría de las legislaciones se ha desechado el término usucapión, para considerar más bien al término prescripción, que sería más apropiado (Moscoso Jaramillo , 177).

Luego de mencionar estos conceptos de la prescripción, analizaremos la importancia de esta figura jurídica, y es así que la mayoría de los doctrinarios manifiestan varias razones, suele aducirse, para justificar la prescripción extintiva, el interés social de que las relaciones jurídicas no queden por largo tiempo inciertas, la presunción de que el que descuida el ejercicio del propio derecho no tiene voluntad de conservarlo; la utilidad de castigar la negligencia, la acción del tiempo que todo lo destruye.

Todas estas razones pueden aceptarse ya que no se excluyen recíprocamente, si no que convergen todas a justificar cumplidamente la prescripción. Antes de la reforma del 6 de noviembre de 1956, se requería el transcurso de treinta años, quedando en la actualidad reducidas a la mitad del tiempo como consta en nuestro Código Civil.

Se menciona que la prescripción es una de las figuras jurídicas más importantes, porque consolida las posesiones imprimiendo el carácter del derecho y explica que la propiedad comenzó por ser una posesión sin título, pero no se puede fundar una sociedad sobre una usurpación (Quizhpi, 2016).

Tomando en consideración todos los conceptos, creemos que la importancia de la prescripción adquisitiva radica en que: es un modo de adquirir el dominio, mediante el cual nos convertimos en propietarios de los bienes, sobre los cuales hemos mantenido posesión por cierto tiempo y obtenemos sentencia que nos declare dueños de ellos (Quizhpi, 2016).

### **1.3. Origen de la prescripción adquisitiva de dominio.**

La antigua institución de la usucapión, a la que ya aludía la Ley de las XII Tablas, permitía a un poseedor convertirse en propietario por el uso continuado, durante un año en las cosas muebles y dos en los bienes inmuebles (Quizhpi, 2016).

Ello ocurría, cuando a pesar de haberse hecho tradición de la cosa, se omitía el formalismo de la *mancipatio* o de la *in iure cessio*, o también, cuando el tradente no era el propietario o no tenía poder para enajenar (Quizhpi, 2016).

Sin embargo la usucapio por ser un modo de adquirir del Derecho Civil no se aplicaba ni a los extranjeros ni a los fundos provinciales (Quizhpi, 2016). En otro plano, las acciones del Derecho Civil eran generalmente perpetuas, pero el pretor introdujo acciones con vida temporal por el juego de la *praescriptio*.

La *praescriptio* aparece en el procedimiento formulario, donde la jurisdicción *in iure* e *in iudicio* estaban escindidas y a cargo del juez de la causa, liberaba el fondo de la cuestión debatida, y lo autorizaba a denegar directamente la acción, de verificarse el hecho enunciado en ella (el tardío ejercicio de la acción) son las *praescriptio temporis*. Si bien estas prescripciones eran distintas a las excepciones, terminaron por confundirse con ellas (Quizhpi, 2016).

Quizás la más importante de las prescripciones haya sido la *praescriptio longi temporis*, que permitía a los poseedores de los fundos provinciales (excluidos de la usucapio), repeler las acciones que el propietario emprendiese contra ellos siempre que tuvieran buena fe y justo título, transcurridos diez o veinte años (según fuere entre presentes o entre ausentes) (Quizhpi, 2016).

No obstante, la *praescriptio longi temporis*, no era un modo de adquirir el dominio como usucapio, la diferencia apuntada se fue borrando y desapareció con Justiniano, quien las asimila optando por la denominación de prescripción adquisitiva en el caso de los inmuebles, y usucapión en el de los muebles. La palabra prescripción viene de las voces latinas *prae scriptio*, (escritura delante) y consistía



en una advertencia que se anteponía al juzgamiento, modificándolo en cierto modo (Quizhpi, 2016).

La prescripción fue en su principio una simple excepción que limitaba el derecho del demandante para defender al poseedor. La prescripción como modo de adquirir el dominio a manera de usucapión, no se introdujo en el Derecho Romano, si no cuando conferido el derecho de ciudadanía Romana a todos los súbditos del imperio, desapareció la razón principal de la diferencia primitiva entre usucapión y prescripción (Quizhpi, 2016).

#### **1.4. Funciones de la prescripción adquisitiva de dominio**

La esencia de la prescripción adquisitiva de dominio, radica en que el Estado y la ley, sanciona, tanto a bienes muebles e inmuebles, que ha procedido irresponsablemente al no ejercer como es debido, las atribuciones que como legítimo propietario, el derecho a la propiedad le concede, por tal motivo, se aplica la alternativa de que al existir otra u otras personas interesadas en ejercer realmente dichas responsabilidades, el Estado y la ley les concederá a través del debido proceso la posibilidad de que sea transferida dicha facultad a su favor, a continuación conozcamos algo más al respecto:

El autor colombiano Valencia Zea, resume las diversas funciones que cumple la institución que estamos analizando: "1. Da origen al nacimiento y adquisición de ciertos derechos; 2. Convalida los derechos constituidos irregularmente; 3. Extingue acciones y derechos; 4. Prueba ciertos derechos (Quizhpi, 2016).

El mismo autor observa que el verdadero campo de la usucapión de la propiedad se encuentra en que la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, propiamente se llega a ser propietario sin haberlo sido, mientras que en la prescripción ordinaria más bien se trata de sanación de defectos que podían ocasionar la nulidad de un título, que podían producir la pérdida de la propiedad, la cual queda consolidada, afirmada, por la prescripción extintiva de las correspondientes acciones que la habrían dañado". (Larrea Holguín, 300).

La presentación de los documentos y requisitos sobre los cuales una persona fundamenta los derechos de titular de un bien han prescrito, por irregularidades en el ejercicio de las funciones del titular, sirven a su vez como un llamado de atención a éste, ya que, así como la ley abre la oportunidad para que la parte interesada presente la intención de convertirse en propietario del bien, también faculta al actual propietario para que demuestre a través de las debidas pruebas, que dicho bien no ha sido abandonado, y, que más bien situaciones de fuerza mayor o totalmente ajenas a su voluntad, han impedido que de forma continua, manifieste su accionar y presencia en el ejercicio de sus atribuciones, pero que en ningún momento se ha desobligado u abandonado las mismas (Quizhpi, 2016).

## **2. Estudio de la prescripción general de dominio en Ecuador y Colombia**

Según la jurisprudencia colombiana, el desarrollo de la prescripción adquisitiva de dominio nace desde el entendimiento de la posesión, la cual es, según Gómez y Prada (2012) "es un estado intermedio entre la tenencia y la propiedad" (2012, p. 102). La doctrina dice, que la posesión es un hecho con efectos jurídicos, una especie de derecho real debilitado ante la propiedad, un "poder de hecho" que, por sus importantes efectos sociales, amerita tener efectos jurídicos. Para el Código Civil colombiano, y según lo determina el autor, la posesión es un derecho real provisional que le permite a quien explota el bien aprovecharse de sus frutos mientras esté en contacto con el bien, y defender su expectativa de propiedad ante cualquiera del sujeto pasivo universal, incluido el mismísimo propietario, quien, de no interponer a tiempo la acción reivindicatoria, vería fenecer su derecho por sentencia judicial (Gómez y Prada, 2012, p. 105) Este término es muy comúnmente referido a la par de la figura de la *usucapión*, la cual permite reclamar la adquisición de la propiedad de un bien corporal o incorporeal, siempre y cuando exista el poder material de por medio, es decir, la explotación por sí o por intermedio. El desarrollo doctrinario que existe en Colombia respecto a este tema expande las posibilidades de aplicación de esta manera de obtener el derecho de dominio y reconoce figuras muy comúnmente como son la accesión a propiedades rurales, posesiones de facto como herencia o como modo de adquirir la propiedad

intelectual de marcas. Este derecho se encuentra regulado en el artículo 1930 del Código Civil.

Ahora, en lo que respecta al desarrollo ecuatoriano de este derecho, entendemos a la prescripción desde el artículo 2392, la cual define a este modo de adquirir las cosas ajenas también como una manera de extinguir las acciones y derechos ajenos, "por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la prescripción."

El análisis tradicional viene distinguiendo dos elementos en la posesión que son el corpus o elemento material y el animus o elemento psicológico. El elemento material, el corpus de la posesión, consiste en la realización de actos materiales sobre la cosa, es decir, actos de señorío jurídico como los que puede llevar a efecto el propietario. Por ejemplo la venta o el arrendamiento. El elemento psicológico, el animus, conforme a la opinión más corriente, es el animus domini ó sea la voluntad de conducirse como propietario de la cosa con carácter absoluto y perpetuo, sin tener que dar cuenta a nadie de sus actos ni efectuar reintegración alguna (Serrano Gómez, 2008).

Quien quiera que sea el explotador del bien, debe comprobar que su conducta manifiesta los dos elementos de la posesión: corpus y ánimos. En cuanto al corpus, se entiende que es la explotación material del bien, los "actos positivos de explotación de aquellos a que sólo da derecho el dominio", como podría ser la construcción de mejoras, cercar, alambrar, alinderrar, sembrar y cosechar, entre otros actos posesorios de tipo material. En los procesos de pertenencia deberá probarse la explotación material para que se deduzca el elemento psicológico (Vélez, 1926, p.345).

Es decir, la única verdad que tiene el juzgador para resolver la causa, es lo que consta en el proceso, es decir el mérito procesal, y aunque éste tenga conocimiento personal o por cualquier circunstancia procesal o extraprocesal de la existencia de otros hechos, si estos no constan acreditados en el proceso, simplemente no existen.

## **2.1 Naturaleza jurídica de la Prescripción Adquisitiva de Dominio.**

Es un modo de adquirir, pero también un modo de extinguir las acciones y los derechos; la prescripción adquisitiva se suele llamar también usucapión y tiene su origen en el Derecho Romano. Ahí señala los elementos esenciales de la usucapión: la posesión continuada por el tiempo determinado por la ley. Podemos denotar la relación entre el uso de un derecho y la tutela legal del mismo. Es evidente que la protección jurídica tiene unos límites, que guardan cierta proporción con la importancia real que un derecho tiene para su sujeto activo.

Naturalmente, para llegar a una conclusión tan severa como la de privar al propietario de su derecho, se requiere el transcurso de un tiempo suficientemente largo como para constatar debidamente el total desinterés del titular, por eso los plazos de la prescripción suelen ser bastantes prolongados, de muchos años y existe dos modalidades diferentes y producen distintos efectos:

1. Adquirir el dominio u otro derecho sobre los bienes adquiridos con este efecto, encontrándonos en este caso en la presencia de la prescripción adquisitiva.
2. La anulación de los derechos que una persona tiene sobre alguna cosa determinada, estando en presencia de una prescripción extintiva.

## **2.2 La Constitución de la República del Ecuador**

El Art. 66 numeral 26 de la (Constitución de la República del Ecuador), reconoce y garantiza a las personas: "El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas".

El Art. 321 de la (Constitución de la República del Ecuador), expresa: "El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental".

## **2.3 Código Civil**

El Art. 599 del ( Código Civil) expresa que: El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.

Art. 715 del (Código Civil) señala que: Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre.

El Código Civil señala la posesión como algo intermedio entre la mera tenencia y la propiedad, esto se funda en la tenencia y sirve de base o manifiesta la propiedad, en la que incluye dos elementos: el material, el corpus que es la tenencia, y el animus o ánimo de señor y dueño.

### **Clasificación**

Dentro de esta institución jurídica existen dos clases de prescripción:

1. Prescripción Adquisitiva o Usucapión
2. Prescripción Extintiva o Liberatoria.

### **Prescripción Adquisitiva o Usucapión.**

A su vez la Prescripción Adquisitiva o Usucapión es de dos clases:

1. La Prescripción Adquisitiva Ordinaria
2. La Prescripción Adquisitiva Extraordinaria.

#### **La Prescripción Adquisitiva Ordinaria**

Es aquella que se fundamenta únicamente en la posesión regular, es decir que solamente esta clase de posesión sirve para la adquisición del dominio mediante la prescripción adquisitiva ordinaria

### **La Prescripción Adquisitiva Extraordinaria**

La prescripción extraordinaria, requiere de 15 años de posesión, ya se trate de bienes muebles o de bienes inmuebles. La posesión para esta clase de prescripción es la irregularidad.

#### **2.4 Prescripción Extintiva o Liberatoria.**

Es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no habérselos ejercido durante cierto tiempo, concurriendo los demás requisitos legales. La prescripción extintiva es un medio por el cual, y por efecto de la inacción de su titular del derecho que perdura por todo el tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley, la persona, vinculada por la obligación, obtiene la propia liberación de la obligación o de la carga.

### **3. ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO**

La prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquirir el dominio de cosas ajenas y a la vez extinguir o eliminar el derecho de otra persona, por no el hecho de que esta no poseyó o ejerció ciertas acciones y derechos, por el período de un tiempo de forma prolongada y continua con las condiciones establecidas en las leyes de cada país.

En esta forma de adquirir el dominio se da una relación entre el uso del derecho y su tutela del legal, debido que, al no usarla por largo tiempo, se puede deducir que de alguna manera no le sirve, por tanto, no existe una obligación del Estado para proteger dicho derecho, sino de otorgárselo a quien sí le de uso y lo necesite, sea una persona natural o el Estado, en caso de no haberla.

### **CARACTERES JURÍDICOS**

- Es un **modo originario de adquirir**, porque el derecho del prescribiente no proviene del dueño anterior, sino de un hecho que es independiente de la voluntad del mismo, que es la posesión durante un tiempo determinado e ininterrumpido.
- Por este modo de adquirir solo se adquiere el dominio y los derechos reales que no están exceptuados como la servidumbre.
- Es un modo de adquirir a título singular, es decir de un bien individualizado.
- Es un modo de adquirir a título gratuito, porque no implica desembolso económico.
- Opera durante la vida del prescribiente.
- Intervienen tres elementos: la posesión, el tiempo y la ley.
- Se debe alegar
- No se aplica para bienes declarados imprescriptibles

## **REQUISITOS**

1. Que sea prescriptible;
2. Haya la posesión de la cosa;
3. Dicha posesión no debe ser interrumpida.

## **Prescripción adquisitiva ordinaria de dominio.**

La prescripción adquisitiva ordinaria de dominio es un modo de adquirir el dominio que confiere la propiedad por el simple hecho de haber poseído una cosa durante el tiempo que señala la ley. Por principio general, es natural que un bien mueble o inmueble que no haya sido utilizado por su titular, sirva de hecho o de derecho en beneficio de otra persona que lo posee

El Art. 2392 del Código Civil señala lo que es la Prescripción. "Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Entre los elementos para la prescripción se encuentra el tiempo que son tres años para los bienes muebles y cinco para los bienes raíces, a más de este elemento se desprenden otros como: el justo título,

la adquisición de buena fe, aunque esta desaparezca después de iniciada la posesión, la posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, y la tradición cuando el título es traslativo de dominio.

La prescripción ordinaria en la práctica no es muy utilizada para adquirir el dominio de los bienes, porque al fundamentarse en la posesión regular, requiere de justo título y de buena fe; es decir, tener la convicción de ser el dueño.

El segundo elemento es la buena fe y el tercer requisito es la posesión regular, siempre y cuando el título sea traslativo de dominio, es la tradición.

**Posesión Material Ininterrumpida:** Según el Art. 2407 del Código Civil.-"Para ganar la prescripción adquisitiva ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren".

Para que esta posesión sea efectiva no debe haber ninguna interrupción ya sea esta natural o civil, cuando el poseedor se va y deja de poseer es natural y la civil es cuando el dueño de la cosa reclama judicialmente el dominio de su propiedad. Un elemento importante para poseer un bien es el tiempo que en el caso de los muebles será de tres años y cinco años para los bienes raíces.

### **Prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio**

El Art. 2410 del Código Civil, indica lo siguiente:

"El dominio de las cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, puede ser por la extraordinaria, bajo la reglas que van a expresarse";

- 1) Cabe la prescripción extraordinaria contra título inscrito;
- 2) Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno; basta la posesión material en los términos del Art. 715 del Código Civil;
- 3) Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de título adquisitivo de dominio;
- 4) Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias: a) Que quien se pretenda dueño no pueda probar que en los últimos quince años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por quien alega la prescripción. b) Que quien alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo (quince años).



El art. 2411 del Código Civil señala: "El tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de quince años, contra toda persona, y no se suspende a favor de las enumeradas en el Art. 2409 del Código Civil". Tratándose de bienes inmuebles no es menester que la posesión se fundamente en el título inscrito. De lo anotado se podría decir, que para alegar la prescripción extraordinaria sirven de fundamento la posesión regular, posesión irregular.

**Posesión violenta Art. 725:** Es aquella que se adquiere mediante la fuerza, el calificativo de violenta a la posesión se da por la forma en la que se haya iniciado la relación posesoria; si ha intervenido la fuerza, esa posesión será violenta y no perderá esta calidad, así en su ejercicio deje de utilizarse la fuerza. Ante la ley será siempre una posesión violenta.

**Posesión Clandestina Art. 728:** "Posesión clandestina es la que se ejerce ocultándose a los que tienen derecho para oponerse a ella". Es una circunstancia relativa porque se relaciona únicamente con el dueño del bien o con quienes pueden actuar por él.

**Posesión Regular, de Buena Fe Art. 717:** "La posesión puede ser regular e irregular. Se llama posesión regular la que procede justo título y ha sido adquirido de buena fe aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión".

**Posesión Irregular Art. 723:** Posesión irregular es la que carece de uno o más de los requisitos señalados en el Art. 717. Recordemos que este Art.717 se refiere a la posesión regular; consecuentemente, la posesión irregular será en buen romance, la que carece de uno o de ambos de los requisitos de la posesión regular: justo título y buena fe.

## **FORMAS DE ALEGAR LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO**

Cuando se pretende adquirir la propiedad con una prescripción adquisitiva de dominio no solo se debe requerir que haya transcurrido el tiempo necesario sino también es necesario seguir el proceso pertinente para que el juez de una sentencia judicial acerca de la cosa juzgada reconociendo que el sujeto adquirió legalmente la

propiedad; el juez que sienta esta sentencia debe ser el competente es decir que debe cumplir ciertos elementos como ser el juez de lo civil en el domicilio del demandado; en otras palabras se debe demandar en donde resida el dueño del bien según sea el caso del bien mueble o inmueble.

Al conseguir esta sentencia se debe realizar lo trámites pertinentes como son la protocolización en una notaría y siendo bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad del cantón respectivo. Esta adquisición del dominio solo se puede realizar por pedido de parte ya que el juez no puede operar de oficio; además esta prescripción puede ser alegada de dos maneras ante los jueces como: Acción y excepción.

#### *Alegación de la prescripción adquisitiva de dominio como acción*

Al referirse a prescripción adquisitiva de dominio como acción se entiende como el hecho de que la persona que considere ha transcurrido el tiempo necesario se sienta asistido del derecho y plantee una demanda pidiendo el dominio de un bien convirtiéndose en el actor de la controversia a fin de que se le declare poseedor del bien del demandado.

Una definición clara es la que da Dr. (Larrea Holguín), en su obra Derecho Civil del Ecuador, expresa: "La acción de prescripción requiere legítimo contradictor, entendiéndose por tales contradictores al que alega la posesión prescriptiva contra el que perdería su propiedad por la declaración de prescripción". (305).

Se debe considerar que la demanda debe presentarse por vía ordinaria y al ser bienes inmuebles debe inscribirse en Registro de la Propiedad; además se tiene como precedente y como requisito importante lo que estipula la triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia que es "el demandante debe presentar certificación registral de que el demandado tiene inscrito el bien a su favor. Si el inmueble es urbano, debe contarse en el proceso, con la respectiva municipalidad" (Quizhpi, 2016)

#### *Alegación de la prescripción adquisitiva de dominio como excepción*

Es el medio mediante el cual el demandado se puede defender y destruir los fundamentos legales de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio en este caso a de tenerse en cuenta quienes son las partes el actor es el que ha poseído el bien durante un tiempo específico y el demandado es aquel que es el dueño legítimo del bien.

Cuando se alega a la prescripción adquisitiva por excepción nos referimos a cuando el dueño del bien demanda al poseedor que ha estado a cargo del bien. La más común es la acción reivindicatoria para recuperar su bien. La doctrina plantea otras formas más efectivas para que el dueño legítimo cause daño al actor de la demanda es decir aprovechar la tercera arma jurídica que es la contrademanda o también llamada reconvención.

Existen 2 tipos de excepciones: Las dilatorias que no consisten en destruir fundamentos de demanda sino entorpecer el proceso (siendo las más comunes); y las perentorias que son aquellas que tratan de destruir los fundamentos de la demanda.

### *Crítica a la circunstancia de alegar la prescripción adquisitiva como acción.*

Varios doctrinarios del Derecho no concuerdan en la clasificación de la prescripción adquisitiva de dominio como acción, debido a que la prescripción ordinaria se basa en la posesión regular que de forma obligatoria requiere de un justo título y buena fe; por ende, el poseedor no tiene la necesidad de plantear la prescripción como acción.

Como ya se mencionó párrafos anteriores, el dominio del bien se justifica solamente mediante la inscripción del título por lo que los doctrinarios explican que el poseedor no requiere que un juez en sentencia le declare dueño del bien que ya posee a través de un título inscrito, manifestando que este ya lo tiene. El hecho de clasificarla como acción solo la convierte en una manera forzada y riesgosa de adquirir el bien que ya se posee.

### *Características de la posesión como elemento de la prescripción adquisitiva*

Uno de los elementos de la prescripción adquisitiva de dominio es la posesión, sin embargo, esta debe cumplir ciertos parámetros para calificar como característica de

este modo de adquirir el dominio. Estos requisitos son: Que sea pública, pacífica, actual, exclusiva e ininterrumpida.

### Posesión Pública

Esta primera característica se refiere a que la posesión debe ser ejercida de una forma abierta al mundo, si es oculta o clandestina ya no califica. El objetivo de este atributo de la posesión es que al momento del juicio se pueda presentar como prueba fundamental a los testigos que certifiquen su posesión del bien inmueble.

### Posesión Pacífica

Un importante elemento es como fue adquirida esta posesión, si esta fue de forma violenta ya no tendría sentido demandar la posesión del bien. Esta cualidad posee una excepción: La posesión adquirida mediante la fuerza se la puede considerar pacífica siempre y cuando durante los últimos quince años se haya mantenido la posesión sin la intervención de violencia.

### Posesión Actual

No requiere de mucha explicación, la posesión obligatoriamente debe ser ejercida al momento de alegar la prescripción ya que no se puede alegar de una posesión pasada.

### Posesión Exclusiva

Este elemento es fundamental ya que solo puede reclamar la posesión la o las personas que estuvieron en posesión del bien durante más de 15 años. Si demandan en conjunto la prescripción adquisitiva se forman copropietarios; en el caso de que se excluya a uno solo el requerimiento se anula y la prescripción no procede.

### Posesión Ininterrumpida

Una cualidad clave dentro de los elementos de la posesión debido a que manifiesta que el individuo debe obligatoriamente probar haberse mantenido de forma continua e ininterrumpida durante todo el tiempo necesario para que opere la prescripción adquisitiva; caso contrario, se pierde el tiempo anterior.

### *Renuncia de la prescripción adquisitiva de dominio*

El poseedor tiene la posibilidad de renunciar a la posibilidad de adquirir el dominio mediante la prescripción adquisitiva; algunos autores manifiestan que esto podría constituir un acto de enajenación. La persona que renuncia a este factor debe ser plenamente CAPAZ y encontrarse en las condiciones adecuadas según lo manifiesta el Código Civil para abdicar de esta posibilidad.

Existen dos tipos de renuncia según el Artículo 2394 del Código Civil "La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida". Esto quiere decir que para poder dimitir de la prescripción es necesario que haya transcurrido el tiempo necesario.

Se renuncia tácitamente cuando el sujeto que puede alegarla manifiesta que por un hecho suyo reconoce el derecho del dueño a poseer el bien; el caso más común de este tipo de renuncia es el abandono del bien. Por otro lado, es expresa cuando el poseedor comenta de una manera inequívoca su voluntad de no aprovecharse de la prescripción. Es importante recordar que la renuncia de la prescripción tiene un carácter abdicativo y no traslativo

## **CONCLUSIONES**

La prescripción adquisitiva es un modo originario de adquirir el dominio, donde el poseedor ha mantenido el bien en su poder por cierto tiempo y se convierte en su propietario previa declaración judicial.

La prescripción adquisitiva se cumple, en favor de una persona, por el hecho de la posesión de la cosa durante el tiempo que determina la ley, debiendo haberse realizado tal posesión y transcurrido el tiempo con los requisitos legales.

La figura de la prescripción adquisitiva de dominio ayuda a constituir el dominio a aquellas personas que teniendo bajo su posesión determinado bien no pueden disponer libremente del mismo por falta de título, indicando que la sentencia que declare con lugar la prescripción a favor del peticionario vendría a servirle de título de propiedad.

La prescripción ordinaria de dominio puede suspenderse a favor: de los menores, dementes, sordomudos y cuantos estén bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría, y se suspende siempre entre cónyuges. Sobre la prescripción extraordinaria de dominio que permite adquirir la propiedad de las cosas comerciales que no han sido adquiridos por la prescripción ordinaria.

## Referencias

- Quizhpi, L. A. (2016). *Las Formas De Alegar La Prescripción Adquisitiva De Dominio En El Ecuador*. Universidad De Cuenca, Cuenca.
- Escriche , J. (s.f). *Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia*. IV. Madrid.
- Larrea Holguín, J. (1988). *Derecho Civil del Ecuador* (Segunda ed., Vol. VII). Quito: Editorial Ecuatoriana.
- Moscoso Jaramillo , H. (2000). *Derecho Civil Bienes*. Cuenca: Editorial Ecuatoriana.
- Larrea Holguín, J. (1988). *Derecho Civil del Ecuador* (Segunda ed., Vol. II). Quito: Editorial ecuatoriana.
- Código Civil Ecuatoriano. (Agosto de 2014). Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito: Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Constitución de la República del Ecuador . (2008).
- Eguiguren, G. (2008). *Derecho de Propiedad en el Ecuador* (Priemera ISBN: 978-9978-84-480-9 ed., Vol. 29). Quito: Editorial Ecuador, Santiago Oe2-131 y Versailles.
- Gómez, R. S., & Prada, M. A. (2012). Aportes jurisprudenciales y doctrinales sobre la prescripción adquisitiva del dominio y el justo título en el derecho colombiano. *Entramado*, 8(1), 100-125.
- Larrea Holguín, J. (1988). *Derecho Civil del Ecuador* (Segunda ed., Vol. II). Quito: Editorial ecuatoriana.
- SERRANO GÓMEZ, Rocío. VERJEL CAUSADO, Mary. La desnaturalización del justo título en las Leyes 1182 y 1183 de 2008. En: *Temas Socio Jurídicos*. Vol. 26 No. 54, Junio de 2008. UNAB, Bucaramanga. ISSN 0120-8578.
- VÉLEZ, Fernando. *Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano*. Tomo Tercero. De los Bienes. Imprenta París-América. París. 1926